

CONTRAT DE FRANCHISE « »ENSEIGNE» »
--

ENTRE :

La société «FRANCHISEUR», ... au capital de ... €, dont le siège social est situé ..., immatriculée au RCS de ... sous le n° ...

Représentée par M / Mme "Représentant du FRANCHISEUR", dûment habilité à intervenir aux présentes,

Ci-après dénommée « »FRANCHISEUR» » ou « Le Franchiseur »,

D'UNE PART,

ET :

La société ..., ... au capital de ... euros, dont le siège social est situé ..., immatriculée au RCS de ... sous le n° ...

Représentée par M /Mme « Représentant du FRANCHISÉ » dument habilité à intervenir aux présentes,

Ci-après dénommé « Le Franchisé » ou « la société Franchisée »,
D'AUTRE PART.

SOMMAIRE	
DEFINITIONS	Page
PRÉAMBULE	
INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE	
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT	
ARTICLE 2 : TERRITOIRE	
ARTICLE 3 : LICENCE DE MARQUE	
ARTICLE 4 : FRANCHISE	
ARTICLE 5 : SERVICES APPORTÉS PAR «FRANCHISEUR» AU FRANCHISÉ	
5.1.- AVANT ET POUR LE LANCEMENT DE L'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ	
5.2.- APRÈS LE LANCEMENT DE L'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ	
ARTICLE 6 : MARKETING / PROMOTION / PUBLICITÉ	
ARTICLE 7 : LES OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ	
7.1.- MISSION DE FRANCHISE	
7.2.- DÉMARRAGE DE L'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ	
7.3.-FORMATION INITIALE ET PERMANENTE	
ARTICLE 8 : IMAGE DE L'ENSGNE – HOMOGENEITE DU RESEAU	
ARTICLE 9 : APPROVISIONNEMENT	
ARTICLE 10 : OBLIGATION DE SECURITE ET D'HYGIENE	
ARTICLE 11 : REDEVANCES	
ARTICLE 12 : RETARD DE PAIEMENT	
ARTICLE 13 : COOPERATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE	
ARTICLE 14 : ASSURANCES	
ARTICLE 15 : CLAUSE DE LOYAUTÉ	
ARTICLE 16 : MESURES DE LA QUALITÉ	
ARTICLE 17 : CONFIDENTIALITÉ	
ARTICLE 18 : PROTECTION DU CONCEPT ET NON AFFILIATION	
ARTICLE 19 : DURÉE DU CONTRAT	
ARTICLE 20 : SITE INSTITUTIONNEL DU RÉSEAU, SITE DU FRANCHISÉ	
ARTICLE 21 : CARACTÈRE PERSONNEL DU CONTRAT	
ARTICLE 22 : CESSIION DU CONTRAT	
ARTICLE 23 : CESSIION DES PARTS SOCIALES OU ACTIONS DU FRANCHISÉ	
ARTICLE 24 : CESSIION DU FONDS DE COMMERCE OU DU DROIT AU BAIL	
ARTICLE 25 : FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT	
ARTICLE 26 : LOGICIELS ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES	
ARTICLE 27 : CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT	
ARTICLE 28 : INDÉPENDANCE DES PARTIES	
ARTICLE 29 : FORCE MAJEURE	
ARTICLE 30 : CLAUSE DE DIVISIBILITÉ	
ARTICLE 31 : DROIT APPLICABLE – RÈGLEMENT DES LITIGES	
ARTICLE 32 : INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES	
ARTICLE 33 : ELECTION DE DOMICILE	
ARTICLE 34 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT	
ANNEXES	

DÉFINITIONS

Qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, les termes et expressions ci-dessous auront, lorsque leur première lettre apparaît en majuscule, la signification suivante :

- **Activité Concurrente** : désigne toute activité qui, à titre principal ou accessoire, consiste à « **ACTIVITÉ CONCURRENTE** » ;
- **Centrale d'achat** : Activité de « FRANCHISEUR » consistant à centraliser les Produits et/ou Services qu'il acquiert auprès de Fournisseurs et qui sont revendus aux Franchisés pour être utilisés dans leurs Établissements et/ou revendus à leurs clients, après avoir négocié avec lesdits Fournisseurs les prix et conditions les plus intéressants, en profitant notamment du volume induit par des achats groupés. Le Franchisé achète directement les Produits et/ou Services auprès du « FRANCHISEUR » qui agit en qualité de Centrale d'achat.
- **Certificat de conformité** : document délivré par « FRANCHISEUR » au Franchisé confirmant que l'Établissement satisfait aux standards d'aménagement des Établissements du Réseau ;
- **Clients** : personnes ayant recours ou étant susceptibles de commander des Produits ou des Services au sein de l'Établissement;
- **Concept «FRANCHISEUR»** : ensemble des méthodes, aménagements, outils, procédés, structures d'organisation, techniques, système d'information, définis par «FRANCHISEUR», constitutives du Savoir-Faire et réitérées par le Franchisé pour l'exploitation d'un Établissement sous l'Enseigne ;
- **Contrat** : le présent contrat de Franchise, comprenant son préambule, les présentes définitions,
- conditions générales et particulières, ses annexes et ses éventuels avenants ;
- **Enseigne** : les termes « »ENSEIGNE» » issus de la Marque, sous lesquels le Concept «ENSEIGNE» est exploité et commercialisé ;
- **Établissement** : établissement du Réseau dans lequel est exploitée une activité sous l'Enseigne ;
- **Fournisseurs Référencés** : fournisseurs désignés par «FRANCHISEUR» vendant des Produits, dont la liste au jour de la conclusion du Contrat figure en annexe 11 mais susceptible d'évolution à la discrétion de «FRANCHISEUR» ;
- **Logiciels** : les logiciels désignés par «FRANCHISEUR», que le Franchisé doit utiliser pour l'exploitation de son Établissement, référencés en **annexe 9**;
- **Manuel Opératoire** : ensemble des documents et informations, quelle qu'en soit la forme, établis par «FRANCHISEUR» à l'usage du Franchisé, précisant les conseils, normes, exigences, procédures d'exploitation, instructions et/ou politiques relatives à l'Exploitation d'un Établissement en conformité avec le Concept ;
- **Marque** : la marque dont le certificat d'enregistrement est annexé en **annexe 1-1**;
- **Nom de Domaine**: nom de domaine dont le justificatif sont annexé en **annexe 1-2**
- **Partie(s)** : cocontractant signataire du présent Contrat ;

- **Produit(s)** : article(s) proposé(s) aux Clients à la vente au sein des Établissements du Réseau lesquels s'approvisionnent auprès du Franchiseur ou auprès du fournisseur de son choix selon que l'approvisionnement est ou non exclusif;
- **Réseau** : ensemble des Établissements mettant en œuvre le Concept «ENSEIGNE», que ces Établissements soient des succursales de «FRANCHISEUR» ou à un commerçant indépendant ;
- **Savoir-Faire** : l'ensemble constitué par l'expérience et les méthodes du Franchiseur, substantiel, identifié et secret, développé et expérimenté par le ce dernier sous la Marque, et actualisé constamment. Le Savoir-Faire est matérialisé dans le Manuel Opératoire ;
- **Service(s)** : prestations proposées aux Clients au sein des Établissements du Réseau lesquels peuvent être acquis auprès du Franchiseur ou auprès du fournisseur de son choix selon que l'approvisionnement est ou non exclusif ;
- **Territoire** : zone territoriale définie à l'**annexe 4**, sur laquelle le Franchisé bénéficie d'une exclusivité.

PRÉAMBULE

1. HISTORIQUE

2. Dans le cadre de son développement, la société «FRANCHISEUR» souhaite désormais s'appuyer sur des partenaires indépendants auxquels elle pourra transmettre son expérience au travers d'un réseau de commerçants organisés indépendants.
3. La société «FRANCHISEUR» a, en effet, mis au point un concept d'exploitation optimal de ses Établissements et une identité visuelle novatrice.
4. Le concept novateur qu'elle a développé, synthèse de l'expérience de son fondateur, se distingue de l'offre existante sur le marché ; il consiste en :

CONCEPT

5. La société «FRANCHISEUR» se trouve être aux droits de la Marque et du Nom de Domaine.
6. Le Franchisé souhaite, exploiter un Établissement sous l'Enseigne « »ENSEIGNE» » considérant que son expérience professionnelle et personnelle lui permette de réussir ce projet.
7. «FRANCHISEUR» a la volonté de développer un réseau de commerce organisé indépendant, sous forme de franchise. Ce réseau sera composé de franchisés juridiquement et économiquement indépendants, exerçant leur activité sous l'enseigne

commune «ENSEIGNE», avec des techniques, des outils et des méthodes commerciales et organisationnelles uniformes.

8. Le Franchisé reconnaît que «FRANCHISEUR» est détentrice d'une expérience et de compétences qui ne lui étaient pas accessibles auparavant, considérant l'apport, pour lui, de ces éléments comme un enrichissement de ses propres connaissances professionnelles constitutif d'un véritable « savoir-faire » au sens du Règlement d'Exemption CEE n° 4087/88 du 30/11/88 et du Règlement d'Exemption (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20/04/10 (art.1-g), permettant la qualification de contrat de franchise.
9. Le Franchisé déclare également avoir étudié et parfaitement connaître les aspects du marché local ainsi que celui des services considérés. Le Franchisé reconnaît que le concept développé sous l'enseigne «ENSEIGNE» est parfaitement adapté aux exigences de la demande et des besoins actuels en matière de « **ACTIVITÉ** ». Conscient de l'attractivité du Savoir-faire et après avoir procédé aux études de marché et d'implantation, le Franchisé a sollicité la société «FRANCHISEUR» en vue du lancement de son activité sous l'Enseigne sur son Territoire.
10. Le Franchisé reconnaît que le Franchiseur lui a transmis les chiffres-clés concernant l'activité des Établissements exploités aujourd'hui en propre.
11. Le Franchisé déclare enfin accepter et vouloir coopérer étroitement avec la société «FRANCHISEUR» en acceptant de développer une activité en conformité avec le Concept, à ses seuls risques et périls, en contrepartie des efforts et avantages économiques et financiers consentis par les concepteurs.
12. Il déclare, en outre, avoir la volonté et la capacité de remplir son rôle de Franchisé, notamment en participant aux essais et tests, aux réflexions, aux formations et au développement de services dans le cadre d'un comportement visant la qualité et l'excellence. Il reconnaît, d'ores et déjà, que toutes les améliorations nées de son expérience et de l'application du Concept se rattacheront de droit au "package incorporel" composé des connaissances et de l'expérience détenues par la société «FRANCHISEUR» et constitutives de son savoir-faire. En conséquence, il renonce à toutes revendications de tous ordres en ce domaine.
13. Le Franchisé déclare n'être, à ce jour, engagé par aucun accord qui serait incompatible avec le présent contrat.

INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

Conformément à l'article L330-3 et R330-1 du Code de commerce, le Franchisé déclare avoir reçu et vérifié toutes les informations précontractuelles nécessaires en vue de son engagement (certificat de signature électronique en annexe ...).

Les informations précontractuelles portent notamment sur :

- l'ancienneté et l'expérience de la société «FRANCHISEUR» et de sa filiale exploitant le premier point de vente, la société «ENSEIGNE»
- l'état et les perspectives de développement du marché concerné
- l'importance du réseau d'affiliés et de non affiliés
- les informations économiques
- la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, le champ des exclusivités ainsi qu'un exemplaire du présent contrat (Ci-après le « Contrat »).

Le Franchisé déclare que son consentement est donné sans réserve et que celui-ci a été éclairé et conforté par les investigations et consultations menées par lui préalablement à la signature du présent contrat, avec l'aide de tout conseil de son choix. Outre l'état et les perspectives de développement du marché local, toutes ces informations ont été soigneusement vérifiées par le partenaire Franchisé qui déclare avoir mené ses études, ce qui lui a permis de valider l'attractivité du concept dans la zone de chalandise où il envisage d'exploiter son activité.

Il reconnaît notamment avoir, avec les conseils de son choix :

- Étudié le Contrat ;
- Mené sa propre étude du marché sur le secteur où il envisage d'exploiter son Établissement ;
- Disposé du temps et des informations nécessaires pour se renseigner sur les services proposés par «FRANCHISEUR» et sur les produits et services proposés à la clientèle par les Établissements de l'Enseigne ;
- S'être renseigné sur les travaux (voirie etc.) pouvant affecter l'Établissement ou l'activité de celui-ci ;
- Vérifié qu'il dispose des autorisations administratives qui lui permettront de se mettre en conformité avec le Concept «ENSEIGNE» ;
- Avoir préparé avec l'aide de son expert-comptable le financement des engagements financiers et la réalisation de ses propres comptes prévisionnels et notamment :
 - de ses besoins propres entre la date de signature du Contrat et l'ouverture de son Établissement ;
 - de son exploitation et notamment de son fonds de roulement qu'il reconnaît avoir étudié avec le ou les conseils de son choix de telle sorte qu'il dispose en fonds propres et en fonds d'emprunt, de la trésorerie nécessaire à court et moyen termes ;
- Étudié le système de fonctionnement d'un Établissement sous l'Enseigne «ENSEIGNE» tant sur le plan de son organisation que sur les plans techniques, commerciaux et financiers, et savoir que ces données devront être adaptées à sa propre exploitation, notamment pour tenir

compte des charges relatives à l'exploitation dans le cadre d'un réseau (droit d'entrée, redevances, etc.) ;

- Communiqué son business plan à «FRANCHISEUR». A ce titre, le Franchisé déclare savoir que la réception du business plan par le Franchiseur ne vaut pas validation de ce dernier, et qu'en conséquence la responsabilité de «FRANCHISEUR» ne saurait en aucun cas être recherchée si les prévisions du Franchisé, notamment financières et/ou au regard du marché sur le Territoire, n'étaient pas réalisées.

Il reconnaît également savoir que la rentabilité du Concept «ENSEIGNE» dépend pour une partie importante de la capacité du Franchisé à s'investir dans son Établissement.

C'est donc en pleine connaissance de cause, après avoir pu recueillir toutes les informations utiles en temps utile, que le Franchisé s'est rapproché de «FRANCHISEUR» pour conclure le présent Contrat et définir à ce titre les droits et obligations réciproques des Parties.

A LA SUITE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
--

Article 1 : OBJET DU CONTRAT

Par les présentes, les parties entendent fixer librement les conditions et modalités de leur collaboration dans le cadre d'un contrat de franchise favorisant l'échange d'expériences et de compétences, tout en conservant leur indépendance juridique et économique respective.

Le Contrat est un contrat de franchise, ayant pour objet de réitérer le Concept «ENSEIGNE», dans l'Établissement du Franchisé.

Les engagements pris au Contrat permettent au Franchisé de connaître le Concept «ENSEIGNE» et d'en maîtriser l'application, et l'obligent à appliquer fidèlement et intégralement le Concept pour assurer constamment aux Clients un haut niveau de satisfaction.

Le présent Contrat implique pour le Franchisé :

- la connaissance de l'antériorité du Concept «ENSEIGNE»
- la connaissance de la modélisation du Concept et de sa matérialisation au sein du Manuel Opératoire,
- la manifestation claire et non ambiguë de sa volonté de mettre en œuvre le Concept.

Article 2 : TERRITOIRE

2.1.- Lieu d'exploitation

Le Franchisé devra exercer son activité exclusivement au sein de l'Établissement visé à l'annexe 2.

La localisation de l'Établissement du Franchisé telle que prévue en annexe 2 est un élément essentiel du Contrat. Tout déplacement ou transfert de l'activité, sans le consentement exprès, préalable et écrit de «FRANCHISEUR» peut entraîner, du seul fait de ce déplacement ou transfert d'activité, la résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l'article 25.1 du Contrat.

L'ouverture de tout établissement supplémentaire par le Franchisé, y compris sur le Territoire visé à l'article 2.2 ne pourra être réalisée qu'avec l'accord exprès, préalable et écrit de «FRANCHISEUR», et donnera lieu à la conclusion d'un nouveau contrat.

Il ne peut être exercé dans l'Établissement du Franchisé aucune autre activité que la mise en œuvre du Concept «ENSEIGNE», sauf accord contraire préalable écrit des Parties.

2.2.- Exclusivité territoriale

«FRANCHISEUR» confère au Franchisé une exclusivité territoriale sur le Territoire défini à l'annexe 3, pour l'exploitation de l'Établissement sous l'Enseigne «ENSEIGNE».

Cela signifie qu'en application de cette exclusivité territoriale, «FRANCHISEUR» s'interdit d'accorder à quiconque, y compris à un autre membre du Réseau, le droit d'implanter un établissement sous l'Enseigne, et plus généralement, s'interdit d'accorder à tout tiers, sur le Territoire, une licence ou une sous-licence de la Marque.

De la même façon, «FRANCHISEUR» s'interdit d'ouvrir directement ou indirectement, un établissement sous l'Enseigne et de pratiquer une politique commerciale active sur le Territoire.

Le Franchisé s'interdit de pratiquer toute politique commerciale active en dehors du Territoire.

2.3.- Le Franchisé s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour toucher un maximum de clients au sein du Territoire, dans l'intérêt commun des parties.

2.4.- En cas d'inexécution totale ou partielle par le Franchisé de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, «FRANCHISEUR» aura de plein droit la faculté de mettre un terme à l'exclusivité territoriale consentie au Franchisé par l'article 2.2., après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours, sans préjudice de l'application de l'article 25.1.

Article 3 : LICENCE DE MARQUE

3.1. La société « FRANCHISEUR » est aux droits des Marque et Nom de Domaine. (annexe 1)

3.2. Par le présent Contrat, « FRANCHSIEUR » concède au Franchisé le droit d'usage, à titre d'enseigne de la Marque suivante :

- « MARQUE » : marque enregistrée le ... sous le n° ..., enregistrée dans les classes ... pour désigner les produits et services listés dans l'extrait ... reproduit en annexe 1-1;

3.3. « FRANCHISEUR » concède également au Franchisé le droit d'usage du Nom de domaine suivant :

- «NOM DE DOMAINE », enregistré le ..., par ..., auprès du registrar ..., (extrait whois reproduit en annexe 1-2)

3.4. «FRANCHISEUR» ne donne pas d'autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l'existence matérielle de la Marque dont elle garantit le dépôt régulier dans la classe de produits et services définie ci-dessus auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, et des Nom de Domaine déposés auprès du Registrar visé ci-dessus, sur la foi des justificatifs figurant en annexe 1.

3.5.- En vertu de cette concession, le Franchisé devra reproduire ladite Marque sur ses documents

commerciaux, sociaux et publicitaires, en conformité avec le manuel des normes graphiques (annexe 4). Tout usage pour une autre activité ou un autre service est interdit.

Le Franchisé s'engage à se mettre en conformité, dans un délai raisonnable, avec toutes modifications résultant des mises à jour du manuel.

3.6. Le Franchisé reconnaît le caractère original de la conception graphique constituant un ensemble de signes et de visuels faisant partie de la propriété intellectuelle des droits attachés à «ENSEIGNE» et, de ce fait, il s'engage à ne pas les utiliser ou les reproduire en-dehors de l'exécution du présent contrat.

3.7.- «ENSEIGNE» s'engage, pendant toute la durée du présent contrat, à maintenir en vigueur la Marque. Tous les frais y afférents demeureront à la charge de «FRANCHISEUR». De son côté, le Franchisé s'engage, chaque fois que cela sera nécessaire, à apporter à «FRANCHISEUR»

l'aide, le concours, l'assistance et les informations nécessaires au maintien en vigueur de la Marque et à lui fournir tous documents requis. Ainsi, en cas de contrefaçons commises par les tiers de la Marque, le Franchisé les dénoncera sans retard à «FRANCHISEUR».

3.8.- Le Franchisé s'engage à signaler à «FRANCHISEUR» toute atteinte aux droits sur la Marque dont il aura connaissance. «FRANCHISEUR», si elle le juge opportun, engagera à ses frais et avec l'assistance technique du Franchisé toute action visant à protéger la Marque et formera, chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, opposition aux demandes d'enregistrement postérieures conformément à l'article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle. «FRANCHISEUR» sera seule juge de l'opportunité d'engager une action à l'encontre du contrefacteur. Le Franchisé ne pourra agir seul sans le consentement de «FRANCHISEUR». Il sera toutefois libre d'engager, à l'encontre du contrefacteur, une action en concurrence déloyale.

3.9.- Le Franchisé respectera l'Arrêté du 21 février 1991 - devenu l'art. A441-1 du Code de commerce - en faisant apparaître son indépendance vis-à-vis de «FRANCHISEUR» et de l'Enseigne «ENSEIGNE». Ainsi, il précisera sur tous ses documents sociaux, commerciaux et publicitaires son nom commercial ou sa raison sociale, suivi de la mention "partenaire Franchisé indépendant «ENSEIGNE»" afin que les tiers ne puissent avoir aucun doute sur l'identité du partenaire indépendant au regard de «FRANCHISEUR» et de l'Enseigne. En tout état de cause, le Franchisé prendra toutes dispositions utiles afin que l'usage par lui de la Marque «ENSEIGNE» ne tende pas à faire croire aux tiers qu'il est une succursale, une filiale, un mandataire ou un préposé de «FRANCHISEUR». Partenaire indépendant, il doit apparaître comme tel aux yeux des tiers.

3.10.- Le Franchisé n'ayant qu'un droit d'usage à l'exclusion de tout droit de propriété sur la Marque concédée, il s'interdit de faire figurer la marque concédée dans son nom commercial. Elle n'aura donc pas à être inscrite au registre du commerce et des sociétés par le Franchisé ; elle ne pourra pas non plus figurer dans la dénomination ou la raison sociale de toute personne morale que le Franchisé pourrait créer aux fins d'exploitation du présent contrat.

3.11.- Le Franchisé s'interdit d'adopter et/ou de faire enregistrer toutes marques ou tous signes distinctifs identiques ou similaires à celle donnée en licence, en tant que nom de domaine sur internet ou tout autre réseau social. Le site unique et officiel de l'enseigne est celui mis en ligne et tenu à jour par «FRANCHISEUR», tel que décrit en annexe ...

3.12.- Le Franchisé s'oblige à reproduire et à utiliser la Marque concédée telle quelle et à respecter la charte graphique, c'est-à-dire sans retranchements, ni adjonctions, ni modifications et à cesser leur utilisation aussitôt que le présent contrat aura pris fin quelle qu'en soit la cause.

3.13.- Dans le dessein de permettre à «FRANCHISEUR» d'harmoniser les actions de communication et de commerce électronique et numérique, le Franchisé s'interdit d'adopter et/ou de faire enregistrer toutes marques ou signes distinctifs identiques ou similaires à ceux donnés en licence, en tant que Nom de Domaine sur internet ou tout autre réseau social. Le site unique et officiel de l'enseigne est celui mis en ligne et tenu à jour par «FRANCHISEUR», tel que décrit en annexe ...

3.14.- Les dispositions ci-dessus du présent article 3 n'excluent pas la possibilité, pour le Franchisé, de disposer de son propre site internet, distinct de celui de «FRANCHISEUR» (tel que précisé à l'article 20). Toutefois, le Franchisé devra respecter la charte graphique à l'Enseigne «ENSEIGNE» (annexe 4) pour présenter les services proposés par le réseau «ENSEIGNE» et ses partenaires.

De la même façon, il devra respecter l'image de la Marque et de l'Enseigne lors des opérations de communication locales qu'il sera amené à effectuer à partir de son site internet et/ou des réseaux sociaux.

Article 4 : LE FRANCHISÉ

4.1.- Le Franchisé devra consacrer tout le temps nécessaire au développement du Concept «ENSEIGNE» et à la réussite de son activité.

4.2.- La ou les Personnes Physiques identifiées en tête des présentes ayant motivé la conclusion du présent contrat en raison de leur personnalité, devra(ont) consacrer tout le temps nécessaire au développement du Concept «ENSEIGNE» et à la réussite de son activité de la société franchisée.

4.3.- Partant, ces derniers et le Franchisé doivent informer «FRANCHISEUR», à la signature du présent contrat, des activités qu'il souhaite continuer à exercer, en parallèle de leur activité de Franchisé fourniront la liste desdites activités, annexée au présent contrat (annexe 5).

De même, toute activité qui serait développée par ces derniers et le Franchisé postérieurement à la date de signature du présent contrat, devra être notifiée préalablement à sa mise en œuvre à «ENSEIGNE» qui se réserve le droit de mettre un terme au présent accord au cas où l'activité serait jugée, par «FRANCHISEUR», incompatible avec le Concept «ENSEIGNE».

4.4.- Le Franchisé s'engage à coopérer étroitement avec «FRANCHISEUR» dans la mise au point définitive du modèle économique, marketing et organisationnel qu'il a élaboré. Cette coopération se traduira, notamment, par les indispensables remontées d'informations et observations du Franchisé qui sera à l'écoute permanente du marché et des clients/prospects en vue de renseigner utilement les services de «FRANCHISEUR». Ainsi, l'évolution du Franchisé permettra de vérifier et de valider les chiffres-clés transmis par les Fondateurs et d'effectuer les mises au point et adaptations sur le plan des méthodes commerciales, de gestion administrative, de management, de communication, de marketing et d'organisation devant déboucher sur un concept et une image comportant les signes de ralliement auprès de la clientèle ainsi que sur les procédures et normes de la formule devant être reproduite.

Article 5 : SERVICES APPORTÉS PAR «FRANCHISEUR» AU FRANCHISÉ

5.1.- AVANT ET POUR LE LANCEMENT DE L'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ

5.1.1. La transmission du Concept «ENSEIGNE»

«FRANCHISEUR» dispose des droits sur le Concept «ENSEIGNE», constitué d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées expérimenté, résultant de l'expérience acquise par l'exploitation de ces Établissements.

Le Concept «ENSEIGNE» sera transmis par «FRANCHISEUR» au Franchisé, par tout moyen, et notamment par la remise du Manuel Opérateur, qui contient les procédures, standards et méthodes de fonctionnement d'un Établissement et dont le contenu pourra être mis à jour en fonction des évolutions du Concept «ENSEIGNE».

Il est convenu entre les Parties que le Manuel Opérateur est remis au Franchisé à titre de dépôt, et demeure la propriété exclusive de «FRANCHISEUR». Aucune copie (en tout ou partie) du Manuel Opérateur n'est autorisée, quelle qu'en soit le format (papier ou électronique notamment) sans accord préalable exprès de «FRANCHISEUR» ;

- **par la Formation Initiale :**

«ENSEIGNE» s'engage à dispenser au Franchisé et à son personnel, une formation initiale au cours de laquelle les connaissances et l'expérience leur seront transmises. Cette formation de base est destinée à permettre au Franchisé d'assimiler et d'appliquer les connaissances et les méthodes mises au point par «FRANCHISEUR», qu'il pourra adapter et faire évoluer dans le cadre de sa mission de Franchisé.

Cette formation théorique et pratique est dispensée au Franchisé dans le cadre d'une formation, au sein d'un Établissement exploité en propre par «FRANCHISEUR» ou d'un Établissement franchisé plus proche.

Elle sera suivie par le Franchisé et éventuellement son personnel encadrant.

La formation inclut les formations relatives aux Services dispensés auprès de la Clientèle mais également aux Produits proposés à la vente. Plus précisément, elle porte sur une formation théorique et pratique tout à la fois commerciale, technique, logistique et informatique.

La durée et les frais de formation sont précisés en annexe ...

Les frais de déplacement et de séjour seront à la charge du Franchisé.

Les séances de formation se dérouleront aux dates fixées par «FRANCHISEUR».

5.1.2 L'assistance à la pré-ouverture

Préalablement ou au moment de l'ouverture de l'Établissement du Franchisé au public, dont il aura communiqué la date à «FRANCHISEUR» par écrit au moins 60 jours avant, «FRANCHISEUR» s'engage à se rendre dans l'Établissement du Franchisé afin d'apprécier le bon respect du Concept «ENSEIGNE», de la Charte Architecturale et de la Charte Graphique.

Dans le cadre de cette assistance, «FRANCHISEUR» délivrera notamment un Certificat de Conformité permettant au Franchisé d'ouvrir l'Établissement au public, sous réserve que le Concept, la Charte Architecturale et la Charte Graphique soient respectés. A défaut, «FRANCHISEUR» émettra des réserves, et le Franchisé ne sera pas autorisé à ouvrir l'Établissement au public avant d'avoir mis en œuvre les correctifs nécessaires, lesquels devront intervenir dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la notification des instructions. Le Franchisé reconnaît que la remise du Certificat de Conformité et l'approbation de «FRANCHISEUR» ne porteront que sur la conformité des locaux aux standards du Concept «ENSEIGNE», à l'exclusion de toute approbation technique ou administrative (y compris en cas de fourniture de plans par «FRANCHISEUR» qui n'ont aucun caractère administratif ou légal mais ne sont que des suggestions d'implantation à valider par le Franchisé, notamment sur le plan juridique). La responsabilité de «FRANCHISEUR» ne pourra en aucun cas être engagée du fait de cette approbation, ni en particulier se substituer à la responsabilité des architectes, des entrepreneurs, du Franchisé.

Les frais de transport, de restauration et d'hébergement engagés par «FRANCHISEUR», ou de toute personne qu'elle se substituerait, pour la première vérification de conformité resteront à la charge exclusive de «FRANCHISEUR». A défaut d'obtention du Certificat de Conformité à l'issue de cette première vérification, les frais de transport, d'hébergement et de déplacement de «FRANCHISEUR», ou de toute personne que «FRANCHISEUR» se substituerait, appelée à se déplacer à nouveau pour remédier à cette situation et/ou contrôler le respect du Certificat de Conformité seront à la charge du Franchisé.

Par ailleurs, le Concept «ENSEIGNE» impliquant la mise en place des offres du Franchisé sur les Plateformes, ce dernier s'engage à créer les accès nécessaires à leur mise en place et, au besoin, «FRANCHISEUR», apportera son aide au Franchisé.

5.1.3.- MATÉRIEL PUBLICITAIRE DE LANCEMENT

«FRANCHISEUR» remettra, à ses frais, au Franchisé un kit de départ “support de communication » tel que précisé à l'annexe 6. Pour toute quantité supplémentaire souhaitée par le Franchisé, un devis sera proposé par «FRANCHISEUR».

5.1.4.- SUPERVISION AU DÉMARRAGE

«FRANCHISEUR» assistera et conseillera le Franchisé pour le lancement de son activité et la mise en œuvre du Concept «ENSEIGNE» à l'ouverture de l'Établissement, sur une période et selon les modalités définies en annexe ...

5.2.- APRÈS LE LANCEMENT D'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ

Au cours de l'exécution du Contrat, «FRANCHISEUR» assurera auprès du Franchisé les prestations suivantes :

5.2.1. Assistance postérieure à l'ouverture de l'Établissement du Franchisé

«FRANCHISEUR» assistera le Franchisé pendant l'exécution du Contrat dans le cadre de l'exploitation de l'Établissement, notamment par :

- la visite de l'Établissement du Franchisé, au moins une fois par an, afin de lui prodiguer des conseils personnalisés et de l'aider dans l'utilisation des outils mis en place au sein du Réseau ; les visites sera annoncées au Franchisé pour que celui-ci puisse la préparer ;
- la communication au Franchisé de tarifs conseillés ou de tarifs maxima, tenus à jour et directement utilisables dans l'Établissement du Franchisé, étant précisé que le Franchisé demeure libre de la fixation de ses tarifs, sous réserve de ne pas dépasser les tarifs maxima.
- une assistance de marketing opérationnel (analyse des ventes, de la performance opérationnelle ...),
- une assistance technique sur demande du Franchisé,
- plus généralement, les éventuels conseils et informations que «ENSEIGNE» pourrait juger utile de communiquer, quel qu'en soit le support (notamment, par mail, télécopie, courrier, Intranet ou par oral) pour améliorer la dynamique des Établissements du Réseau ; le Franchiseur s'engage ainsi à :
 - communiquer au Franchisé toutes les informations concernant les innovations et améliorations tant au plan des services qu'au plan des méthodes d'organisation et de vente ;
 - donner au Franchisé son avis pour toutes questions administratives, commerciales ou marketing, de sa compétence, lorsqu'il le demandera ;
 - constamment veiller à la qualité des services ainsi qu'à l'actualisation des gammes de services en fonction des réactions du marché.

5.2.2. Formation Continue

À tout moment en cours d'exécution du Contrat, «FRANCHISEUR» pourra dispenser une Formation Continue, au bénéfice du Franchisé et/ou de tout collaborateur du Franchisé désigné

par ce dernier, dont «FRANCHISEUR» précisera le ou les lieux, le contenu, les modalités et les tarifs.

La durée de la Formation Continue obligatoire et ses modalités d'organisation sont précisés en annexe ...

Les frais de séjour, de restauration, de transport et d'hébergement générés à l'occasion de la Formation Continue seront à la charge exclusive du Franchisé.

5.2.3. Formation des équipes du Franchisé

Le Franchisé s'engage, après avoir suivi avec succès la Formation Initiale et/ou un module de Formation Continue, à former à son tour ses équipes, afin de garantir le strict respect du Concept «ENSEIGNE» au sein de l'Établissement.

5.2.4. Prestations supplémentaires

Toutes les prestations, autres que celles visées ci-dessus, pouvant être réalisées par «FRANCHISEUR» à la demande du Franchisé, donneront lieu à l'établissement d'un devis préalable de «FRANCHISEUR», incluant les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de «FRANCHISEUR», lesquels seront donc pris en charge par le Franchisé.

6. MARKETING / PROMOTION / PUBLICITÉ

«FRANCHISEUR» est seul maître de la stratégie et des actions de communication nationale de l'Enseigne.

La communication locale est de la responsabilité du Franchisé.

Toutefois, «FRANCHISEUR» pourra également procéder à la conception de toutes stratégies publicitaires et de communication locales qu'elle pourra proposer au Franchisé. Ce dernier fera preuve de coopération en donnant suite aux propositions afin de préserver l'harmonie de l'image nationale du Réseau «ENSEIGNE» .

Le Franchisé participera à toutes les actions « tests » initiées par «FRANCHISEUR» au sein de son Territoire.

«FRANCHISEUR» tiendra à la disposition du Franchisé des outils de communication, d'exploitation, d'information et de documentations divers qui seront facturés au Franchisé au tarif en vigueur (en dehors du kit de départ). «FRANCHISEUR» prend à sa charge la conception globale desdits outils et documentations alors que le Franchisé prend à sa charge la réalisation de l'application locale de ces outils.

Le Franchisé s'engage à transmettre tout projet de communication locale dont il prend l'initiative, à «FRANCHISEUR», pour avis. A défaut de réponse de sa part dans un délai de 48 heures, il sera réputé avoir donné un avis positif.

Chaque fois qu'elle en aura l'occasion, «FRANCHISEUR» s'engage à citer, dans le cadre de ses opérations de relations presse, les coordonnées du Franchisé, ce qu'il accepte expressément.

Article 7 : LES OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ

Le Franchisé s'engage à être loyal et coopérant c'est-à-dire à participer activement, dans l'intérêt général du Réseau et de sa réputation, avec les services de «FRANCHISEUR», notamment aux tâches et actions suivantes :

7.1 COOPERATION DU FRANCHISÉ

Le Franchisé est conscient que son succès dépend en grande partie de son investissement dans la réussite de son entreprise et de sa coopération étroite avec «FRANCHISEUR» pour améliorer le Concept et son application. Notamment, le Franchisé s'engage à remonter toutes les informations utiles à «FRANCHISEUR», en particulier dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :

- Le comportement des clients lié à leurs actes de consommation dans l'Établissement
- Les informations « terrain » relatives à la clientèle
- Les informations sur le marché
- La communication sur son activité, telles que les actions de fidélisation et de recrutement de nouveaux clients ;
- Les argumentaires et méthodes de vente
- La mesure de la qualité
- Toutes autres informations de nature à atteindre l'objectif

D'une manière générale, le Franchisé s'engage à participer activement et régulièrement aux réunions de Franchise proposées par «FRANCHISEUR».

7.2. DÉMARRAGE DE L'ACTIVITÉ DU FRANCHISÉ

Le Franchisé s'engage à commencer son activité dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la signature du présent contrat.

A défaut, le Franchiseur sera en droit de résilier le présent contrat dans les conditions de l'article 25.1 ci-après.

7.3. FORMATION INITIALE ET PERMANENTE

7.3.1 FORMATION INITIALE

Le Franchisé s'engage, pour lui-même ou pour toute personne autorisée, à suivre et à participer à la formation initiale mise en place par «FRANCHISEUR» telle que prévue à l'article 5.1.1.

Le Franchisé ne sera autorisé à ouvrir son Établissement qu'une fois accomplie et validée l'intégralité de la Formation Initiale et une fois le Certificat de Conformité obtenu.

7.3.2 FORMATION PERMANENTE

Afin de pouvoir remplir pleinement sa mission de Franchise, le Franchisé s'engage à participer aux formations permanentes proposées et organisées par «FRANCHISEUR» (telles que précisées à l'article 5.2.2).

7.3.3 MISSION DE DÉVELOPPEMENT

Le Franchisé participera activement au développement du Réseau. Ainsi, il sera susceptible d'accueillir les candidats intéressés pour leur fournir toute information de sa compétence, tout comme il recherchera d'autres partenaires au profil adapté et désireux de créer un Établissement à l'enseigne «ENSEIGNE».

7.3.4 Respect du Manuel Opératoire et des autres éléments constituant le Concept «ENSEIGNE»

Le Franchisé déclare être parfaitement conscient que le succès de l'exploitation de l'Établissement implique une parfaite réitération du Concept «ENSEIGNE».

Aussi, il s'engage à respecter l'ensemble des éléments composant le Concept «ENSEIGNE» transmis par «FRANCHISEUR», quelle qu'en soit la forme et le support, en particulier le Manuel Opératoire.

L'image de marque tient en grande partie à l'attention toute particulière dont « ENSEIGNE » fait preuve notamment dans la sélection des Services et Produits.

Le Franchisé reconnaît expressément le caractère évolutif du Concept.

8. IMAGE DE L'ENSEIGNE – HOMOGENÉITÉ DU RÉSEAU

8.1. Le Franchisé s'engage à mettre en œuvre régulièrement, tout au long de l'année, à ses frais, les actions publicitaires et promotionnelles qu'il jugera opportunes mais également celles conçues et proposées par le service Marketing et Publicité de «FRANCHISEUR», dans les conditions stipulées à l'article 6.

8.2. Respect de la Charte Graphique

L'image de l'Enseigne résulte de la perception par le public d'une multitude d'éléments physiques et immatériels. Elle garantit l'uniformité de l'offre promue au moyen du Concept «ENSEIGNE», la distingue de celle des concurrents, la valorise vis-à-vis du consommateur et constitue un repère identifiable par le consommateur qu'elle a vocation à fidéliser.

Le Franchisé s'engage à maintenir par tout moyen l'image de qualité attachée au Réseau et à la Marque et plus généralement aux signes distinctifs, notamment en respectant scrupuleusement la Charte Graphique, pendant toute la durée du Contrat.

L'ensemble des supports de communication du Franchisé, publicitaire ou non, notamment les éléments de communication locale visés à l'article 6 ou les éléments contenus dans le site internet visé à l'article 20.2, devront systématiquement être en tous points conformes à la Charte Graphique.

8.3 La conformité de l'Établissement du Franchisé au Concept «ENSEIGNE»

8.3.1. Choix de l'Établissement du Franchisé

Le Franchisé s'engage à installer son activité au titre du Contrat dans un établissement répondant aux critères de sélection d'un Établissement exploité sous l'Enseigne qui, figurant dans le Manuel Opératoire, pourront évoluer à tout moment au cours de l'exécution du Contrat en fonction des indications qui pourront être données par «FRANCHISEUR».

8.3.2. Agencement de l'Établissement du Franchisé

Le Franchisé s'engage à respecter strictement la Charte Architecturale (**annexe 4**) pour l'agencement, l'installation, ainsi que, le cas échéant, la décoration intérieure de l'Établissement du Franchisé.

Tous les frais d'aménagement, d'entretien, de décoration de l'Établissement du Franchisé et, d'une manière générale, tous les frais liés aux travaux nécessaires pour son ouverture et son exploitation, qui sont réalisés sous sa seule responsabilité, seront engagés et supportés par le Franchisé.

8.3.3. Tenue de l'Établissement du Franchisé

Le Franchisé s'assurera de la parfaite installation du matériel et de son bon état permanent.

Il maintiendra en permanence les locaux de l'Établissement, y compris les zones publiques adjacentes tels que parking, abords, signalisation, etc. pour autant que le Franchisé dispose sur ces zones de prérogatives le permettant, dans un état de propreté et d'ordre parfait, selon une décoration et un agencement conformes aux spécifications de «FRANCHISEUR», telles que figurant notamment dans la Charte Architecturale et la Charte Graphique.

8.3.4. Le personnel

Le Franchisé s'engage à employer et à former à tout moment un personnel qualifié permettant d'exploiter l'Établissement de manière efficace et remplissant les critères de compétence définis dans le Manuel Opératoire, et le cas échéant dans les accords conclus par «FRANCHISEUR» avec les Fournisseurs Référencés.

8.3.5. Homogénéité du Réseau

Le Franchisé reconnaît que le respect par lui de l'homogénéité du Réseau est une condition déterminante de la volonté de «FRANCHISEUR» de contracter.

De ce fait, le Franchisé s'engage à respecter en toutes circonstances l'homogénéité du Réseau.

En particulier, le Franchisé respectera l'homogénéité des éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

- Évolutions

Compte tenu de la nécessaire homogénéité et de l'évolution des attentes du consommateur, le Concept «ENSEIGNE», les Plats, les Produits, la Charte Graphique, la Charte Architecturale, la liste des Fournisseurs Référencés et le Manuel Opératoire ont un caractère évolutif. Pendant l'exécution du Contrat, «FRANCHISEUR» pourra indiquer au Franchisé toute Évolution qu'elle entend voir appliquée par ce dernier ; ces demandes d'Évolution s'imposeront au Franchisé, qui s'y engage par avance et irrévocablement.

En particulier, compte tenu de la fluctuation des attentes et goûts des consommateurs sur le marché, le Franchisé sait que «FRANCHISEUR» pourra faire évoluer le Concept «ENSEIGNE».

Lorsqu'une Évolution n'impliquera pas une modification significative de l'Établissement du Franchisé (par exemple une Évolution des Marques, des Produits et/ou Services), le Franchisé devra impérativement l'appliquer au plus tard dans un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la notification faite par «FRANCHISEUR».

Lorsqu'une Évolution impliquera une modification significative de l'Établissement du Franchisé (par exemple un changement de l'Enseigne ou de la Charte Architecturale), désignée comme telle par «FRANCHISEUR» dans sa notification, le Franchisé devra y procéder au plus tard dans un délai de six (6) mois suivant l'envoi de la notification par «FRANCHISEUR».

L'obligation de mise en conformité à toute Évolution ne pourra s'appliquer au cours de la première, et la dernière année de la durée du Contrat telle que définie à l'article 19, à l'exception des Plats et des Produits.

- *Jours et horaires d'ouverture recommandés*

Compte tenu de l'évolution du mode digital de la consommation, le Franchisé indique avoir pleinement conscience de l'importance, pour le succès de sa propre activité, d'ouvrir chaque semaine l'Établissement du Franchisé durant les jours et horaires d'ouverture recommandés par «FRANCHISEUR».

Les Parties conviennent néanmoins qu'il s'agit ici d'une simple recommandation, le Franchisé demeurant libre de fixer ses jours et horaires d'ouverture.

Le Franchisé communiquera par écrit à «FRANCHISEUR», au plus tard quinze (15) jours avant l'ouverture de l'Établissement du Franchisé au public, ses jours et horaires d'ouverture, et l'informerá dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures de toute modification de ces jours et/ou horaires d'ouverture.

Cette information est déterminante du bon fonctionnement du Concept «ENSEIGNE», les paramétrages informatiques sur les Plateformes permettant la présentation et les plages de disponibilité de l'offre du Franchisé auprès de la clientèle.

- *Client mystère*

Afin de maintenir, dans l'ensemble du Réseau, les standards d'image et de service du Concept, «FRANCHISEUR» a l'obligation de s'assurer que le Franchisé met en œuvre le Concept «ENSEIGNE» en parfaite conformité avec le Manuel Opératoire, la Charte Architecturale et la Charte Graphique et les éventuelles évolutions apportées par «FRANCHISEUR».

«FRANCHISEUR» a par ailleurs intérêt à vérifier le respect par le Franchisé de la réglementation.

En conséquence, les Parties conviennent que «FRANCHISEUR» peut désigner toute personne de son choix pour, à toute heure normale d'exploitation, se mêler aux Clients de l'Établissement du Franchisé en qualité de « client mystère » et solliciter les services fournis par l'Établissement du Franchisé et/ou acheter un ou plusieurs Produits et/ou Services. Le contrôle pourra être

effectué à hauteur d'une visite par mois, lequel sera refacturé au Franchisé en cas de constatation d'un manquement quelconque.

Ces contrôles donneront lieu à un rapport écrit dont un exemplaire pourra être adressé au Franchisé, qui disposera d'un délai de dix (10) jours pour présenter ses observations.

Si le rapport fait apparaître une défaillance dans la mise en œuvre du Concept «FRANCHISEUR», et/ou dans l'application de la Charte Architecturale, de la Charte Graphique et/ou des évolutions et/ou de la réglementation, il peut être fait obligation au Franchisé de suivre un ou plusieurs programmes de formation déterminés, ceci sans préjudice du droit de «FRANCHISEUR» de mettre le Franchisé en demeure de remédier au comportement défectueux dans les conditions prévues à l'article 25.1.

9. APPROVISIONNEMENT

9.1. Obligation d'approvisionnement

Le présent article 9 emporte des obligations à la charge du Franchisé, sans lesquelles «FRANCHISEUR» n'aurait pas contracté. Le Franchisé reconnaît expressément que l'obligation d'approvisionnement décrite au présent article est parfaitement adaptée et indispensable au bon fonctionnement de l'Établissement du Franchisé selon le Concept «ENSEIGNE».

9.2. Approvisionnement en Produits à la Marque où à l'Enseigne

Le Franchisé s'approvisionnera exclusivement auprès de «FRANCHISEUR» ou des fournisseurs désignés par ce dernier pour les éléments revêtus de la Marque ou d'un logo associé à la Marque (ex : tenues du personnel de l'Établissement du Franchisé, packaging, etc.).

9.3. Approvisionnement en Produits

Le Concept «ENSEIGNE» repose notamment sur la sélection d'un assortiment de Produits spécifiques au Concept.

9.3.1. Approvisionnement exclusif en Produits

«FRANCHISEUR» a défini une gamme de Produits répondant à des spécifications qualitatives minimales, essentielle au respect de l'image de la Marque et permettant d'assurer une uniformité au sein du Réseau.

Comme condition déterminante du Contrat et afin de préserver l'image et la réputation de la Marque, l'homogénéité et l'identité commune du Réseau, le Franchisé s'engage à s'approvisionner pour cette gamme de Produits, uniquement auprès :

- de «FRANCHISEUR» ou de toute société du groupe auquel appartiendrait «FRANCHISEUR» et désignée par ses soins, qui agira alors comme centrale d'achat,
- des fournisseurs référencés à titre exclusif par «FRANCHISEUR», qui agira alors comme centrale de référencement.

Le Franchisé pourra également s'approvisionner pour cette gamme de Produits, auprès des autres affiliés du Réseau.

Les achats de cette gamme de Produits par le Franchisé se feront conformément aux conditions générales et particulières de vente (Annexe 7) et au tarif en vigueur chez «FRANCHISEUR» ou le(s) fournisseur(s) référencé(s) à titre exclusif par «FRANCHISEUR», le cas échéant, à la date de la commande.

Le Franchisé s'engage à respecter les conditions générales et particulières de vente de «FRANCHISEUR» et/ou des fournisseurs référencés, le cas échéant, dont il reconnaît et accepte expressément le caractère évolutif.

La liste évolutive de la gamme de produits exclusifs à la signature du Contrat est communiquée à titre indicatif au sein de l'Annexe 8 ainsi que la liste des fournisseurs référencés.

9.3.2. Approvisionnement non-exclusif en Produits

En cas d'approvisionnement en Produits non-exclusifs (dont la liste évolutive est communiquée à titre indicatif au sein de l'Annexe 9), le Franchisé s'engage à respecter les caractéristiques minimales des Produits non-exclusifs telles que définies par «FRANCHISEUR», notamment les critères qualitatifs.

Pour favoriser la centralisation des achats dans l'intérêt commun de chaque affilié et de «FRANCHISEUR», le Franchisé s'engage à s'approvisionner en Produits non-exclusifs, auprès de «FRANCHISEUR», qui agira alors comme centrale d'achat, ou des fournisseurs référencés par «FRANCHISEUR», qui agira alors comme centrale de référencement, pour une part de 75% (soixante-quinze pourcent) du volume des achats de cette gamme de Produits.

Les achats de la gamme de produits non-exclusifs seront acquis par le Franchisé aux conditions générales et particulières de vente et au tarif en vigueur à la date de la commande chez «FRANCHISEUR» ou chez le(s) fournisseur(s) référencé(s) à titre non exclusif par «FRANCHISEUR», ou les fournisseurs tiers non référencés, le cas échéant. Le Franchisé s'engage à respecter les conditions générales et particulières de vente de «FRANCHISEUR», des fournisseurs référencés et des fournisseurs tiers, dont il reconnaît et accepte expressément le caractère évolutif.

Pour les 25% restant, le Franchisé pourra s'approvisionner auprès de tout fournisseur de son choix à condition que les achats respectent les spécifications définies par «FRANCHISEUR».

Les spécifications seront communiquées au sein du Manuel Opérateur.

9.3.3. Contrôle des achats

Afin de permettre à «FRANCHISEUR» de s'assurer du respect par le Franchisé de son obligation d'approvisionnement telle qu'elle est prévue au présent article, le Franchisé s'engage à lui communiquer systématiquement chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année N+1 :

- le justificatif certifié conforme par son expert-comptable du montant d'achats annuel en Produits de l'année N, reprenant, par fournisseur, les montants d'achats effectués au cours de l'année N écoulée (i) auprès de «FRANCHISEUR» ou de toute société du Groupe auquel appartiendrait «FRANCHISEUR» désignée par cette dernière, (ii) auprès des Fournisseurs Référencés, et (iii) auprès des fournisseurs non référencés ;
- le cas échéant, la copie des factures d'achats réalisés auprès des fournisseurs non référencés, sur simple demande de «FRANCHISEUR».

Le Franchisé est informé que «FRANCHISEUR» est susceptible de percevoir des commissions de référencement et/ou des budgets de coopération commerciale de la part des fournisseurs et/ou prestataires référencés.

9.4. Sanction du non-respect de l'obligation d'approvisionnement

En cas de violation de l'obligation d'approvisionnement prévue à l'article 9.1 par le Franchisé, ce dernier sera de plein droit redevable envers «FRANCHISEUR» d'une pénalité égale à 20% du montant des achats hors taxe qui auraient normalement dû être réalisés auprès des Fournisseurs Référencés pendant la période considérée.

Cette pénalité sera applicable sans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, et notamment celles de l'article 25.

En cas de violation totale ou partielle par le Franchisé de son obligation d'information sur ses approvisionnements visée à l'article 9.3.3., qu'il s'agisse d'un retard ou d'une absence de transmission des informations, ou du caractère erroné d'une ou plusieurs informations transmises, le Franchisé sera de plein droit redevable envers «FRANCHISEUR», à titre d'astreinte, d'une somme égale à 500 (cinq cents) euros par semaine (soit par semaine de retard en cas de retard ou d'absence de transmission des informations, soit par semaine à compter du jour de la communication des informations en cas d'informations erronées), sans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, et notamment celles de l'article 25.

10. OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE ET RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

Le Franchisé devra veiller à ce que l'Établissement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, soit toujours dans un état attrayant et répondant aux règles d'hygiène et de sécurité essentielles ainsi qu'aux normes requises par la législation règlementation en vigueur.

Le Franchisé veillera à respecter :

- les lois et règlements en vigueur en France et applicables à son activité ;
- ses obligations contractuelles vis-à-vis des tiers.

Le Franchisé respectera notamment les règles légales et conventionnelles d'hygiène, de propreté et de nettoyage, ainsi que les normes de sécurité alimentaire, en particulier les Dates Limites de Consommation (DLC) et Dates Limites d'Utilisation Optimale (DLUO) des Plats, Produits et Ingrédients. Il devra suivre la formation en hygiène et sécurité alimentaire prévue par les lois et règlements en vigueur.

La cuisine devra disposer en permanence au sein de son personnel d'au moins une (1) personne ayant suivi la formation HACCP en conformité avec la réglementation en vigueur (Hazard Analysis Critical Control Point).

Le Franchisé s'engage expressément à se soumettre, à la fréquence qui sera déterminée par «FRANCHISEUR» d'au minimum deux (2) fois par an, à des contrôles sanitaires réguliers, comprenant a minima les contrôles définis par «FRANCHISEUR» dans le Manuel Opérateur, effectués par des laboratoires privés, à son initiative, ou le cas échéant référencés par «FRANCHISEUR» qui devront être choisis en raison de leurs compétences techniques notoires dans ce domaine. Le Franchisé reconnaît expressément que ces contrôles sont institués dans le but de préserver l'image de la Marque et la réputation du Réseau, notamment en prévenant le risque d'intoxication alimentaire pour les clients. Les coûts liés aux contrôles sanitaires de la cuisine seront à la charge du Franchisé.

Ces contrôles portent sur le respect par le Franchisé des règles légales et conventionnelles d'hygiène, de propreté et de nettoyage ainsi que des normes de sécurité alimentaire et des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Le Franchisé accepte également de se soumettre à tout moment à tout autre contrôle sanitaire initié par «FRANCHISEUR» qui en supportera les frais si le contrôle n'a relevé aucune irrégularité. A défaut, si le contrôle sanitaire a relevé une irrégularité, le Franchisé supportera exclusivement le coût dudit contrôle.

Le Franchisé communiquera sans délai à «FRANCHISEUR» tous les rapports émis par les laboratoires privés suite aux contrôles effectués au sein de la cuisine, et accepte par ailleurs expressément que les laboratoires privés transmettent directement à «FRANCHISEUR» un exemplaire desdits rapports.

Le Franchisé devra accuser réception desdits rapports et disposera d'un délai de cinq (5) jours, à compter de la réception des rapports, pour présenter ses observations à «FRANCHISEUR».

Le Franchisé communiquera également à «FRANCHISEUR» l'ensemble des plans de nettoyage et de désinfection de la cuisine.

Le Franchisé reconnaît expressément que les principes HACCP, qui n'ont aucun caractère normatif, s'imposent tout de même à lui dans le cadre de l'exécution du Contrat car ils font partie intégrante de l'image de la Marque.

Si un contrôle révèle diverses irrégularités dans le respect par le Franchisé des obligations légales et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de propreté et de sécurité alimentaire (non-respect d'une DLC ou d'une DLUO par exemple), le Franchisé sera considéré comme ayant commis une inexécution contractuelle d'une gravité telle qu'elle justifierait la résiliation du Contrat dans les conditions de l'article du Contrat prévu à cet effet.

Le respect des lois et règlements comme le respect de ses obligations contractuelles est un déterminant de l'image de la Marque, qui ne doit pas souffrir, de ce fait, d'atteinte à sa réputation. Cela est d'autant plus prégnant en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire du fait des services rendus à la clientèle.

C'est pourquoi la violation par le Franchisé de ses engagements, qu'ils soient légaux ou contractuels, comme de tout manquement à une règle d'hygiène ou de sécurité alimentaire est considérée par les Parties comme constitutive d'une violation particulièrement grave du Contrat et d'un risque d'atteinte à l'image de la Marque tel, qu'il justifie la faculté par «FRANCHISEUR» de résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours, en application de l'article 25.

10. OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ ET RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

Le Franchisé devra veiller à ce que l'Établissement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, soit toujours dans un état irréprochable et répondant aux règles de sécurité essentielles ainsi qu'aux normes requises par la législation réglementation en vigueur.

Le Franchisé doit satisfaire à toutes les conditions légales et/ou réglementaires en vigueur pour exercer l'activité :

- les lois et règlements en vigueur en France et applicables à l'activité « ENSEIGNE »
- ses obligations contractuelles vis-à-vis des tiers

11 - REDEVANCES

11.1.- Droit de Franchise

En contrepartie des prestations auxquelles « FRANCHISEUR » s'est engagé au profit du Franchisé avant et pour le démarrage de son activité telles que décrites au présent Contrat, le Franchisé versera à « FRANCHISEUR » une redevance initiale forfaitaire (ou droit d'entrée) dont le montant est précisé à l'annexe ..., qui demeurera acquis à « FRANCHISEUR » quel que soit le sort des présentes.

11.2.- Apports et services permanents

En outre, le Franchisé s'engage à payer à «FRANCHISEUR», une redevance d'exploitation dont le montant, la fréquence, les modalités de calcul et d'application sont précisés à l'annexe ... Le Franchisé s'engage à transmettre les éléments comptables nécessaires à la détermination de la redevance et notamment, s'il y a lieu, son chiffre d'affaires au cours du mois écoulé, le dernier jour dudit mois.

Cette redevance d'exploitation rémunère forfaitairement toutes les prestations fournies par «FRANCHISEUR» pendant la durée d'exécution du présent Contrat.

Cette redevance sera réglée par prélèvement SEPA.

11.3.- Redevances publicitaires

En contrepartie des actions de communication engagées par «FRANCHISEUR» pour la promotion de la marque, le Franchisé s'engage à verser chaque mois à «FRANCHISEUR» une redevance de communication dont le montant, la fréquence, les modalités de calcul et d'application sont précisés à l'annexe ...

Cette redevance sera réglée par prélèvement SEPA.

12.- RETARD DE PAIEMENT

En cas de non-paiement total ou partiel par l'une des parties d'un montant dû à l'autre partie, un intérêt de retard sera calculé, au jour le jour, sur le montant restant dû, depuis le jour d'exigibilité jusqu'au jour de paiement, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire (art. L.441-6-al.12 du Code de commerce). Chacune des parties aura la possibilité de contester, dans les huit jours et de manière motivée, la facture qui lui est destinée. Passé ce délai, elle est réputée être acceptée sans réserve aucune.

En outre, le débiteur devra verser une indemnité forfaitaire de 40 € en couverture des frais et dépens de recouvrement sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires si lesdits frais et dépens excèdent la somme de 40 €. Au surplus, tout incident de paiement ou de non-respect des délais convenus par le partenaire indépendant envers «FRANCHISEUR» pourra

entraîner la résiliation du présent contrat à l'initiative de «FRANCHISEUR», suite à une mise en demeure restée sans effet, comme prévu à l'article 25.

13.- COOPÉRATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Le Franchisé s'engage à appliquer scrupuleusement la politique commerciale et les méthodes de vente définies par «FRANCHISEUR». Le Franchisé apportera sa contribution à l'intérêt général du réseau en consacrant ses réflexions et son travail au profit de «FRANCHISEUR» en vue d'améliorer, de parfaire et d'optimiser le concept «ENSEIGNE».

14.- ASSURANCES

Afin d'accorder aux clients du Réseau les mêmes standards de qualité et de sécurité, le Franchisé souscrira dès la signature du Contrat, et maintiendra à ses frais pendant l'exécution du Contrat, les polices d'assurance suivantes auprès de toute compagnie d'assurance notoirement solvable :

- Une assurance « Responsabilité Civile » garantissant les dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, y compris la responsabilité civile après prestation ou livraison, avec une garantie minimum par sinistre équivalent à 6 (six) mois de Chiffre d'Affaires. Le Franchisé s'engage à obtenir de son (ou de ses) assureur(s) que «FRANCHISEUR» bénéficie de la qualité d'assuré additionnel.
- Toutes les assurances légalement mises à sa charge du fait de l'exploitation de l'Établissement du Franchisé et plus généralement de son activité en application du Contrat.

Le Franchisé s'engage à justifier à tout moment de la souscription et du maintien en vigueur des polices d'assurance, à première demande de «FRANCHISEUR». Il adressera chaque année à «FRANCHISEUR», au plus tard le 31 janvier, une copie de ses polices d'assurance pour l'année en cours.

Le Franchisé s'engage à en informer par écrit «FRANCHISEUR», de tout sinistre dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de sa survenance.

Article 15 : CLAUSE DE LOYAUTÉ

Le Franchisé aura une attitude de grande proximité avec «FRANCHISEUR» et les autres partenaires Franchisés du réseau. «FRANCHISEUR» souhaite une coopération constructive avec son partenaire Franchisé. Ainsi, chacune des parties s'engage l'une envers l'autre à maintenir une attitude loyale et sincère. Elle ne pourra développer des actions, initiatives ou accords ayant pour objet ou pour effet de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de l'autre. Chacune des

parties veillera à maintenir un climat de confiance permanent envers l'autre. Cette obligation de loyauté mise à la charge des deux parties devra couvrir l'esprit et la philosophie générale du présent accord, basé notamment sur la fidélité réciproque et un véritable esprit de partenariat.

Article 16 : MESURES DE LA QUALITÉ

Le Franchisé s'engage à :

- 16.1. Transmettre à «FRANCHISEUR» chaque année et au plus tard trois mois après la clôture de son exercice comptable, son bilan, son compte de résultats et tous les formulaires composant la liasse fiscale, dûment certifiés par son comptable.
- 16.2. Répondre à toute demande de renseignements émanant de «FRANCHISEUR» sur la situation de son entreprise dans le domaine commercial et financier et à accueillir toute personne habilitée par «FRANCHISEUR» pour apprécier l'exploitation de son activité (audit qualité).
- 16.3. Autoriser toute personne déléguée par «FRANCHISEUR» à prendre connaissance sur place, en présence du Franchisé, de tous documents lui permettant de mesurer et de vérifier que le Franchisé respecte effectivement tous les engagements qu'il a contractés par le présent contrat.

ARTICLE 17 : CONFIDENTIALITÉ

Le Franchisé s'engage à ne pas divulguer aux tiers, ni communiquer, en tout ou partie, l'expérience technique, commerciale et d'organisation ainsi que toutes les méthodes, connaissances et informations qui lui auront été transmises par «FRANCHISEUR», sous quelque forme que ce soit. La loyauté entre les parties et à l'égard de l'ensemble du Réseau, exige que chaque Partie s'interdise formellement de faire état sur les réseaux sociaux, sur un blog quelconque et plus généralement sur internet, d'une communication à connotation négative pouvant affecter la réputation du Réseau ou l'un de ses membres.

En particulier, le Franchisé s'engage expressément à ne divulguer à des personnes étrangères au Réseau :

- Ni le contenu des formations,
- Ni les méthodes, procédés ou techniques opérationnels, commerciaux et/ou de marketing ;
- Ni les informations à l'exploitation d'un Établissement,
- Ni tout ou partie des Recettes,

dont il a eu connaissance du fait du Contrat et/ou de son exécution, et notamment le Manuel, Opératoire et son contenu, les informations reçues au cours des séances de formation, tout élément ou connaissance révélé au cours de l'exécution du Contrat.

Le Franchisé pourra néanmoins communiquer aux membres de son personnel les éléments nécessaires à l'exploitation de l'Établissement, à la condition de leur faire souscrire un engagement de confidentialité dans leur contrat de travail.

A l'exception des cas dans lesquels le Franchisé doit reproduire le Manuel Opératoire ou tout autre document pour le transmettre à ses employés qui doivent recevoir communication de tout ou partie de ces documents dans le cadre de leurs fonctions, le Franchisé s'interdit de copier, dupliquer, enregistrer ou reproduire d'une quelconque manière les documents fournis par «FRANCHISEUR», en tout ou partie, ou de les rendre accessibles à des tiers.

Le Franchisé s'engage à ne pas exploiter, en tout ou partie, ces méthodes, procédés, techniques ou informations en dehors de la stricte exécution du Contrat.

Le Franchisé se porte fort du parfait respect du présent engagement de confidentialité par tout dirigeant, actionnaire et associé et s'engage à faire leurs meilleurs efforts pour que cet engagement de confidentialité soit respecté par tout salarié, prestataire, sous-traitant, conseil, actuel ou futur du Franchisé.

Cette obligation de confidentialité devra être respectée par le Franchisé aussi bien pendant la durée d'exécution du présent contrat que pendant une période de cinq ans après son expiration quelle qu'en soit la cause. Dans son propre intérêt, le Franchisé s'engage à imposer la même obligation de secret à son personnel.

En cas de violation, totale ou partielle, de l'une quelconque des interdictions ou obligations prévues au présent Article 17 par le Franchisé et/ou l'une des personnes visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, «FRANCHISEUR» pourra notamment résilier le Contrat de plein droit, dans les conditions prévues à l'article 25, et le Franchisé sera solidairement et de plein droit redevable envers «FRANCHISEUR», à titre de clause pénale et pour chaque violation, de la somme de soixante-quinze mille (75.000) euros, nonobstant le droit pour «FRANCHISEUR» de réclamer en justice la complète réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce manquement.

ARTICLE 18 : PROTECTION DU CONCEPT et NON-AFFILIATION

18.1 – Pendant la durée du contrat

Le Franchisé s'interdit de participer ou de s'intéresser, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit (employé, affilié, dirigeant de droit ou de fait, associé apparent ou occulte, conseil, etc.), à une activité identique, similaire ou concurrente, même partiellement, à celle objet du présent contrat, sur le territoire national, ainsi que sur tout territoire dans lequel il pourrait concurrencer

un partenaire du réseau «ENSEIGNE». De même, il s'interdit de s'affilier à un réseau concurrent ainsi que d'en créer un, directement ou indirectement, ou d'y prendre une participation en numéraire ou industrie.

A compter de la signature des présentes et jusqu'à l'expiration du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Franchisé s'engage à ce que son capital ne soit pas détenu, en tout ou en partie, directement ou indirectement par une personne physique ou morale directement ou indirectement affiliée à un concurrent de «FRANCHISEUR» et du Réseau «ENSEIGNE».

En cas d'infraction constatée aux dispositions des deux précédents alinéas, «FRANCHISEUR» pourra notamment résilier le Contrat de plein droit, dans les conditions prévues à l'article 25, et le Franchisé versera une somme forfaitaire de 15.000 (quinze mille) € par infraction, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Les parties donnent expressément pouvoir au Président du Tribunal de commerce du siège de l'une des parties contractantes, statuant en référé, pour ordonner la fermeture de l'activité et/ou la cessation des agissements fautifs sous astreinte de 1.000 (mille) € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Les montants visés ci-dessus ne sont pas réductibles, en application des articles 1231-5 du Code civil.

18.2 - Après la fin du contrat

Afin de préserver le Savoir-Faire, la réputation, l'identité commune et l'image de la Marque et du Réseau, pendant une durée d'une (1) année suivant (i) la résiliation ou (ii) l'expiration du Contrat, le Franchisé s'interdit, dans ou à partir du local où est situé l'Établissement, objet de la présente franchise, d'entreprendre ou exercer, seul ou en association, directement ou indirectement, une Activité Concurrente à celle du Franchiseur ou à celle des membres de son Réseau.

18.3 - Le Franchisé se porte fort du parfait respect de l'engagement de non-concurrence contractuel et post contractuel définis ci-dessus aux articles 18.1 et 18.2, par toute personne, physique ou morale, étant ou ayant été associée ou actionnaire directe ou indirecte de la Société Franchisée pendant la durée du Contrat, par ses filiales directes ou indirectes, par ses dirigeants, ainsi que par les sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L.233-3 du code de commerce.

18.4 - Pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée d'un (1) an à compter de la Cessation du Contrat, quel qu'en soit la cause ou l'auteur :

- Chaque Partie s'engage à ne pas démarcher activement le personnel de l'autre Partie ;
- Le Franchisé s'engage à ne pas démarcher activement le personnel de tout autre membre du Réseau.

Article 19 : DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de ... (...) ans à compter du jour de sa signature par les Parties. A l'issue de cette période, le contrat sera reconduit tacitement pour une même durée, sauf dénonciation six (6) mois le terme, par lettre recommandée AR.

Article 20 : SITE INSTITUTIONNEL DU RÉSEAU, SITE DU FRANCHISÉ ET AUTRES MEDIAS

20.1. «FRANCHISEUR» dispose des droits exclusifs d'exploitation du site internet de l'Enseigne (ci-après le « **Site Internet** »), qu'elle exploite et gère seule, comme elle l'entend, directement ou par l'intermédiaire de toute personne de son choix, et dont l'adresse et les références sont précisées en annexe ...

«FRANCHISEUR» s'engage à ce que l'Établissement du Franchisé soit présenté sur le Site Internet à compter de son ouverture, le Franchisé devant transmettre les informations relatives à l'Établissement à «FRANCHISEUR» au plus tard quinze (15) jours avant l'ouverture de l'Établissement au public, et assurer une mise à jour des informations qui lui sont propres (coordonnées, horaires, actualités,) par leur communication à «FRANCHISEUR» dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la modification.

Le Franchisé prend acte de l'existence du Site Internet.

Le Franchisé reconnaît que le Site Internet pourra évoluer à tout moment, et notamment que «FRANCHISEUR» peut modifier le nom de domaine de ce dernier, à sa discrétion.

20.2. Création d'un site internet par le Franchisé

«FRANCHISEUR» s'engage à autoriser l'ouverture par le Franchisé de son propre site internet, sous réserve que ce dernier respecte les dispositions du Contrat et de la Charte Graphique et qu'il présente un lien permanent vers le Site Internet. Le Franchisé pourra ainsi créer, gérer et animer à ses frais un site internet

Il devra être agréé par «FRANCHISEUR» avant toute mise en ligne. A cette fin, le Franchisé s'engage à transmettre à «FRANCHISEUR» par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quarante-cinq (45) jours avant la mise en ligne prévue du site internet, un dossier contenant le nom de domaine envisagé et les caractéristiques détaillées du site internet (notamment des copies des pages du site internet).

A défaut de réponse trente (30) jours après la réception de la lettre par «FRANCHISEUR», le site internet du Franchisé sera considéré comme autorisé. En cas de refus de «FRANCHISEUR»,

le site internet du Franchisé ne pourra pas être mis en ligne. «FRANCHISEUR» adressera alors au Franchisé les motifs de cette décision, afin que le projet de site internet soit mis en conformité notamment avec le Concept «ENSEIGNE» et la Charte Graphique. Le projet de site modifié devra être à nouveau soumis à «FRANCHISEUR» selon la procédure précitée, et avoir obtenu son accord avant toute mise en ligne. Toute modification que le Franchisé souhaite apporter sur son site internet suivra la même procédure d'agrément préalable.

Le Franchisé s'interdit de réserver et/ou exploiter tout nom de domaine identique ou similaire au Nom de Domaine ou utilisant la Marque ou tout signe similaire. A titre d'exemple, le nom de domaine du site du Franchisé ne pourra en aucun cas contenir les mots, ou groupe de mots, précédés ou non d'un autre terme, sous quelque forme que ce soit y compris attachés par un ou plusieurs signe(s) quelconque(s) pouvant avoir rapport avec la Marque.

Par ailleurs, les Parties conviennent que toutes les communications par les Plateformes seront réalisées par «FRANCHISEUR», au nom et pour le compte du Franchisé.

20.3. Autres médias

Afin de conserver l'homogénéité requise dans la communication relative au Réseau, le Franchisé ne pourra pas faire usage de la Marque et de l'Enseigne en dehors de la stricte exécution du Contrat. En particulier, «FRANCHISEUR» est seule titulaire du droit de créer des pages, groupes et comptes institutionnels de l'Enseigne sur les réseaux sociaux. Ainsi, en cas d'usage par le Franchisé de la marque et de l'Enseigne sur les réseaux sociaux (tels que, notamment, Facebook, Twitter, Instagram, Google + etc.) et/ou les sites participatifs (tels que notamment YouTube, MySpace, etc) et/ou dans des espaces privés ou accessibles au public, il devra veiller à ne pas créer de confusion avec une communication officielle au nom de l'Enseigne, laquelle ne peut être effectuée que par «FRANCHISEUR».

Afin de préserver l'image de marque du Réseau, le Franchisé fera ses meilleurs efforts pour apporter systématiquement, dans les plus brefs délais, une réponse circonstanciée face à d'éventuelles critiques ou remarques négatives portées sur l'Établissement du Franchisé, en particulier lorsqu'elles sont relayées sur les différents réseaux sociaux (blog,...). A cet égard, le Franchisé indiquera par écrit à «FRANCHISEUR» toute critique reçue ainsi que les mesures correctives qu'il aura apportées dans un délai maximum de 48 (quarante-huit) heures suivant la critique reçue, quel que soit le support.

Article 21 : CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT

21.1. Intuitu personae

Le présent contrat est spécialement conclu en considération de la ou les personne(s) physique(s) nommée(s) au titre de la désignation du Franchisé (présentation des parties page1) et plus généralement, en considération des dirigeants et des associés de l'éventuelle société cocontractante constituée aux fins de l'exploitation du présent Contrat. En conséquence, «FRANCHISEUR» pourra procéder à la résiliation du présent Contrat dans les conditions prévues à l'article 25, en cas de modification quelle qu'elle soit, portant atteinte à la situation actuelle de ces personnes et, notamment, en cas de :

- Décès ou disparition des personnes physiques désignées intuitu personae
- Changement dans la répartition du capital social
- Changement des dirigeants
- Modification de la forme juridique du Franchisé
- Dissolution, fusion, apport d'actif, etc.

21.2. Conséquences de l'intuitu personae

Les personnes physiques signataires s'engagent pendant toute la durée du Contrat à :

- Détenir personnellement, seule ou ensemble, directement ou au travers de leurs sociétés Holding, plus de cinquante (50) % du capital et des droits de vote de la Société Franchisée, et assurer, l'un et/ou l'autre, la fonction de dirigeant.
- Ne pas agréer un associé, personne physique ou morale, qui exercerait, directement ou indirectement, une Activité Concurrente, ou serait associé ou dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ayant une telle activité, sauf accord préalable écrit de «FRANCHISEUR» après demande écrite du Franchisé. Les Parties conviennent que l'absence de réponse de «FRANCHISEUR» pendant trente (30) jours après réception de la demande d'agrément formulée par le Franchisé vaut refus implicite.

Pour l'exécution de ses engagements, le Franchisé s'engage à communiquer à tout moment à «FRANCHISEUR», à première demande de cette dernière et au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la demande qui en aura été faite, toute pièce justifiant sa participation au capital de la Société Franchisée, la répartition du capital de ladite société, sa qualité de dirigeant de la Société Franchisé, ainsi que la liste de ses associés.

En outre, le Franchisé s'interdit de céder ou de faire exécuter, en tout ou partie, par un tiers, le Contrat sans accord exprès préalable et écrit de «FRANCHISEUR».

En cas de violation, totale ou partielle, de l'une quelconque des interdictions ou obligations prévues au présent article 21, «FRANCHISEUR» pourra résilier le Contrat de plein droit, dans les conditions prévues à l'Article 25 et le Franchisé et les personnes physiques signataires seront solidairement et de plein droit redevables envers «FRANCHISEUR», à titre de clause pénale et pour chaque violation, de la somme de vingt mille (20.000) euros, nonobstant le droit pour

«FRANCHISEUR» de réclamer en justice la complète réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce manquement.

21.3. Obligation d'informations

En cas de projet pouvant aboutir à l'un des évènements visés aux articles 21.1. et 21.2., le Franchisé devra en informer «FRANCHISEUR» par lettre recommandée avec avis de réception. «FRANCHISEUR» aura alors un délai de trente jours à réception de la lettre du Franchisé pour faire connaître sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où le Franchisé omettrait de mentionner un de ces évènements à «FRANCHISEUR», ce dernier pourra décider, à tout moment, de procéder à la résiliation du présent contrat après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de trente jours.

21.4.- Les Parties conviennent que le Contrat n'a pas un caractère personnel à l'égard de «FRANCHISEUR» et que les stipulations de l'article 21.1 et 21.2 du Contrat ne sont donc pas réciproques.

«FRANCHISEUR» pourra donc céder tout ou partie de son activité, procéder à des modifications du capital social, à des changements d'associés ou encore de ses dirigeants, sans que ces modifications puissent affecter, à quelque titre que ce soit, la validité et la continuation de l'ensemble des dispositions du présent contrat par le Franchisé.

21.5. Solidarité

Les Personnes Physiques signataires garantissent personnellement au Franchiseur et à ses successeurs et cessionnaires, le respect par le Franchisé de l'ensemble de ses obligations contractuelles et post-contractuelles, notamment de ses obligations de paiement ; elles acceptent d'être liées personnellement par chacune des dispositions du présent Contrat, qu'il s'agisse des obligations de paiement ou des obligations de faire et/ou ne pas faire certaines activités spécifiques (y compris, sans s'y limiter, les dispositions du Contrat concernant les activités concurrentielles).

En conséquence, les Personnes Physiques signataires sont solidairement responsables des engagements souscrits par le Franchisé ; elles effectueront tout paiement ou toute action exigible en application du présent Contrat sur demande du Franchiseur, en cas de manquement du Franchisé; cette responsabilité n'est aucunement subordonnée à l'existence par le Franchiseur d'une quelconque action en justice ou arbitrale contre le Franchisé ou contre tout autre personne. Cette responsabilité solidaire ne sera en aucune manière affectée par les éventuels délais accordés par le Franchiseur au Franchisé et les décisions judiciaires ou arbitrales rendues contre le Franchisé sont opposables aux Personnes Physiques signataires.

Article 22 : CESSIION DU CONTRAT

22.1. En raison du caractère intuitu personae du contrat, celui-ci ne pourra être cédé par le Franchisé, ou transféré en toute ou partie, sans l'accord préalable de «FRANCHISEUR».

22.2. Dans l'hypothèse où les personnes physiques signataires sont, à la signature du présent Contrat, associées d'une société en cours de constitution (la société Franchisé), celle-ci se substituera immédiatement et sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, aux signataires originaires du Contrat en qualité de Franchisé, sans préjudice de l'accomplissement des formalités de reprise des actes d'une société en cours soit de formation, soit de constitution, soit d'immatriculation.

22.3. «FRANCHISEUR» est libre de céder ou transférer le contrat, notamment par voie de fusion, scission, apport partiel d'actif ou transmission universelle du patrimoine, ce que le Franchisé accepte expressément.

Article 23 : CESSIION DES PARTS SOCIALES OU ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANCHISÉE

23.1 Dans l'hypothèse où le ou les associés de la société Franchisée, entendraient céder leurs parts sociales ou actions, la société Franchisée se porterait fort de ce qu'ils le notifient à «FRANCHISEUR», par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trente (30) jours avant la mise en œuvre de ce projet de cession en indiquant l'identité du cessionnaire potentiel ainsi que les conditions notamment financières de l'opération envisagée.

23.2. La société Franchisée se porte fort de ce que son ou ses associés/actionnaires accordent à «FRANCHISEUR» un droit de préemption sur les parts sociales ou actions de la société Franchisée. «FRANCHISEUR» pourra user de son droit de préemption dans le délai de trente (30) jours suivant la réception de la notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les termes et conditions détaillés dans ladite notification.

En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera alors fixé par un expert dans les conditions définies à l'article 1843- 4 du code civil.

Toute cession intervenue violation du droit de préemption de «FRANCHISEUR» sera nulle et non avenue sans préjudice de tous dommages et intérêts dus à «FRANCHISEUR» et pourra donner lieu à la résiliation anticipée du présent Contrat, aux torts exclusifs du Franchisé.

23.3 Dans l'hypothèse où «FRANCHISEUR» ne souhaiterait pas user de son droit de préemption, elle pourrait agréer le cessionnaire potentiel et ainsi poursuivre le Contrat avec la société Franchisée et son nouvel associé/actionnaire. «FRANCHISEUR» disposerait d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour examiner le projet de cession et les qualités du cessionnaire potentiel et faire part au cédant potentiel de sa décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Si, au terme de ce délai, «FRANCHISEUR» n'a pas notifié sa réponse au cédant potentiel, son silence vaudra refus d'agrément du cessionnaire potentiel. Dans l'hypothèse où «FRANCHISEUR» agréerait le cessionnaire potentiel, le Contrat se poursuivra avec la société Franchisée et son nouvel associé/actionnaire.

Dans l'hypothèse où «FRANCHISEUR» n'agréerait pas le cessionnaire potentiel, étant précisé qu'elle ne pourrait refuser de l'agréer sans juste motif, le cédant potentiel devra annuler son projet de cession et l'exécution du Contrat se poursuivrait avec la société Franchisée. A défaut, si le cédant potentiel poursuivait son projet de cession, le Contrat serait résilié de façon anticipée par «FRANCHISEUR», aux torts exclusifs de la société Franchisée.

23.4. Les Parties sont convenues que le fait pour l'un des associés de la société Franchisée de faire porter sa souscription par une société (ci-après, la « Société Interposée ») constituerait une modalité purement technique qui ne devrait d'aucune manière remettre en cause le caractère intuitu personae de la relation entre les Parties.

À ce titre, chaque associé de la société Franchisée s'interdit, pendant toute la durée du Contrat, de procéder à toute opération de quelque nature qu'elle soit – cession, apport, augmentation de capital ou autres opérations en capital, mise en gage – sur le capital de la Société Interposée, qui aurait pour objet ou pour effet de lui faire perdre le contrôle absolu des droits de vote de la Société Interposée, sans le notifier à «FRANCHISEUR» dans les conditions définies au sein des articles 12.1 à 12.3 du Contrat. Par contrôle absolu, il convient d'entendre ici la détention directe de la majorité des droits de vote pour toutes les décisions collectives, qu'elles soient de nature ordinaire ou extraordinaire. En outre, chaque associé de la société Franchisée s'oblige à exercer les fonctions de représentation légale et de direction de la Société Interposée pendant toute la durée du Contrat.

Article 24 : CESSIION DU FONDS DE COMMERCE OU DU DROIT AU BAIL DU FRANCHISÉ

24.1. Dans l'hypothèse où le Franchisé entend céder son fonds de commerce relatif à l'exploitation de l'Établissement ou son droit au bail relatif au local dans lequel il exploite l'Établissement, il s'engage à le notifier à «FRANCHISEUR» par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trente (30) jours avant la mise en œuvre de ce projet de cession en indiquant l'identité du cessionnaire potentiel ainsi que les conditions notamment financières de l'opération envisagée.

24.2. Le Franchisé accorde à «FRANCHISEUR» un droit de préemption sur son fonds de commerce et/ou droit au bail. «FRANCHISEUR» pourra user de son droit de préemption dans le délai de trente (30) jours suivant la réception de la notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les termes, prix et conditions détaillés dans ladite notification. «FRANCHISEUR» aura la possibilité de se substituer tout tiers dans l'exercice de son droit de préemption.

Toute cession intervenue en violation du droit de préemption de «FRANCHISEUR» sera nulle et non avenue sans préjudice de tous dommages et intérêts dus à «FRANCHISEUR» et pourra donner lieu à la résiliation anticipée du présent Contrat, aux torts exclusifs du Franchisé.

24.3. Dans l'hypothèse où «FRANCHISEUR» ne souhaite pas user de son droit de préemption, elle pourra agréer le cessionnaire potentiel en adressant au Franchisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son agrément au projet de cession. La cession du fonds de commerce et/ou droit au bail emportera subrogation du cessionnaire de plein droit dans les droits et obligations souscrites par le Franchisé aux termes du présent Contrat, ce dont le Franchisé se devra d'informer le cessionnaire.

«FRANCHISEUR» disposera d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour examiner le projet de cession et les qualités du cessionnaire potentiel.

Si au terme de ce délai «FRANCHISEUR» ne manifeste pas, ou si elle refuse d'agréer le cessionnaire potentiel dans ce délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Franchisé devra abandonner son projet de cession de fonds de commerce et/ou de son bail et poursuivre l'exécution du Contrat avec «FRANCHISEUR».

Toute cession intervenue sans l'agrément de «FRANCHISEUR» sera nulle et non avenue sans préjudice de la faculté pour «FRANCHISEUR» de résilier le contrat de façon anticipée, dans les conditions de l'article 25, ni de tous dommages et intérêts qui lui seraient dus.

Article 25 : FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT

25.1.- En cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, la partie défaillante disposera d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité après l'envoi, par l'autre partie, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Si la partie défaillante ne s'exécute pas dans le délai qui lui est imparti, le présent Contrat pourra être résilié automatiquement et de plein droit à l'initiative de l'autre partie. La résiliation du présent contrat prendra effet à compter du jour de sa notification. Il en sera ainsi notamment en cas (liste non limitative) :

- d'atteinte à l'image et la réputation du réseau «ENSEIGNE»;
- de violation de l'obligation de secret ;
- de non-paiement, à l'échéance, des sommes dues par une partie à l'autre;
- de non-respect du Territoire ;
- de cession de l'activité du Franchisé (ou des titres de sa société) sans agrément exprès de «FRANCHISEUR»;
- de participation, directe ou indirecte, à une opération visant à déstabiliser le Réseau, ou l'un de ses membres.

«FRANCHISEUR» pourra d'ailleurs faire toute publicité utile pour signaler l'éviction du réseau affectant le Franchisé.

25.2.- Si le Franchisé n'a pas démarré son activité dans le délai d'ouverture prévu à l'article 7.2, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit, à l'initiative de «FRANCHISEUR». De même, si pendant une durée de quatre semaines consécutives, le Franchisé cesse d'exercer son activité pour quelque cause que ce soit et sauf accord exprès de «FRANCHISEUR», le contrat sera résilié un mois après mise en demeure restée sans effet.

25.3.- En cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations susvisées, le Franchisé devra verser à «FRANCHISEUR» une somme forfaitaire de 10.000,00 (dix mille) € par infraction grave constatée par voie de justice, sans préjudice pour «FRANCHISEUR» du droit de réclamer au Franchisé la réparation intégrale du préjudice subi du fait des violations contractuelles commises.

25.4.- Sauf accord amiable ou transactionnel, si l'une des parties venait à prendre l'initiative de la rupture avant le terme du présent contrat alors qu'aucune faute ne serait imputable à l'autre partie, une indemnité forfaitaire, non réductible, à titre de clause pénale, correspondant aux chiffres d'affaires des trois derniers mois, sera due par la partie à l'origine de la rupture, à l'autre partie, sans préjudice pour elle du droit de réclamer la réparation intégrale du préjudice qu'elle aura subi.

Article 26 : LOGICIELS ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

26.1: Logiciels

«FRANCHISEUR» indiquera au Franchisé les Logiciels informatiques développés des tiers, disponibles sur le marché et dont l'usage est requis pour assurer une image de la Marque (liste des Logiciels en annexe 9).

Le Franchisé reconnaît qu'il est nécessaire pour la gestion de l'Établissement et globalement du Réseau, que les différents Établissements qui le composent disposent d'un outil informatique uniformisé, compatible tant en termes de langages informatiques que de gestion des procédures. C'est pourquoi le Franchisé s'engage à souscrire une licence de ces Logiciels auprès des éditeurs tiers, lesquels sont susceptibles de diffuser les Logiciels auprès d'autres entités que les Établissements du Réseau et à respecter les dispositions du Manuel Opérateur relatives aux Logiciels et au matériel informatique requis.

Le Franchisé se conformera à toutes les instructions de l'éditeur du Logiciel concernant les modalités d'utilisation du Logiciel.

Le Franchisé s'engage à appliquer les modifications apportées aux Logiciels, la ou les nouvelles versions des Logiciels, et le ou les nouveaux logiciels déployés au sein du Réseau, et ce dès leur date de mise à disposition, telle qu'elle sera communiquée au Franchisé par le Franchiseur ou l'éditeur des Logiciel. Le Franchisé donne d'ores et déjà son accord à tout changement de logiciel qui serait initié par «FRANCHISEUR» dans le cadre de l'exécution du Contrat, le nouveau logiciel choisi par «FRANCHISEUR» s'imposant au Franchisé. Si le Franchisé refusait d'utiliser le ou les nouveaux logiciels ou la nouvelle version du Logiciel, «FRANCHISEUR» pourra considérer que le Franchisé a commis un manquement grave aux obligations résultant du Contrat et pourra mettre en œuvre la clause résolutoire expresse, et poursuivre la résiliation du Contrat en application de l'article 25.1 du Contrat.

Le Franchisé s'oblige à toujours disposer d'un Logiciel en bon état d'usage et permettant l'exploitation du Établissement, conformément aux dispositions du Manuel Opérateur.

Le Franchisé versera directement aux éditeurs des Logiciels le prix correspondant à l'achat ou à l'installation du Logiciel et/ou à la redevance afférente à l'utilisation et/ou la maintenance du Logiciel aux conditions tarifaires en vigueur chez l'éditeur du Logiciel.

Le Franchisé s'engage à toujours disposer d'un matériel informatique compatible avec les Logiciels, ou tout nouveau logiciel qui lui serait substitué, et permettant l'utilisation de celui-ci selon les prescriptions de «FRANCHISEUR» ou de l'éditeur du Logiciel. Le Franchisé sera responsable de l'entretien et de la maintenance de ce matériel.

26.2 Données à caractère personnel

«FRANCHISEUR», en sa qualité de professionnel, qui met en œuvre quotidiennement le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'exercice de son activité, intervient à titre de responsable de traitement au sens de la réglementation applicable.

Lorsque le Franchisé exploite les données collectées dans la base de données de «FRANCHISEUR», il intervient en tant que sous-traitant au sens de cette même réglementation.

Intégrant le Réseau «ENSEIGNE», le Franchisé accepte de déléguer le choix des Logiciels à «FRANCHISEUR» pour permettre une homogénéité de traitements des données, y compris ceux portant sur les données à caractère personnel que le Franchisé collecte.

Le Franchisé sera par ailleurs responsable d'intégrer les données à caractère personnel qu'il aura collectées dans ses propres bases de données, dans la base de données de «FRANCHISEUR».

Le Franchisé s'assurera auprès des personnes dont les données sont collectées qu'elles ont donné leur consentement non seulement à la collecte de leurs données mais également au transfert de données à «FRANCHISEUR».

Le Franchisé sera seul responsable des obligations lui incombant du fait de l'exploitation de ses bases de données propres, et interviendra à ce titre en tant que responsable de traitement au sens de la réglementation applicable.

Lorsque le Contrat cessera de produire ses effets, le Franchisé ne pourra plus avoir accès à la base de données de «FRANCHISEUR» et devra restituer ou détruire les données qui y sont collectées.

Toutefois, «FRANCHISEUR» pourra conserver les données qu'il aura collectées dans sa propre base de données du fait de l'exploitation de l'Établissement.

Conformément à l'article 32 du Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et par l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, chacune des Parties garantit avoir mis et mettre en œuvre, pendant toute la durée du Contrat, toutes les mesures techniques et d'organisation liées à la sécurité et à la confidentialité nécessaires à la protection desdites données à caractère personnel, notamment aux fins d'éviter leur destruction fortuite ou illicite, perte, altération, divulgation ou accès non autorisé.

Article 27 : CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT

Le Franchisé s'engage à retourner à «FRANCHISEUR» au plus tard dans les huit jours qui suivront le jour où le présent Contrat aura pris fin, quelle qu'en soit la cause, tous les documents confidentiels ou non ainsi que le matériel publicitaire qui lui auront été remis par «FRANCHISEUR» et, plus généralement, tous les matériels, documents et imprimés de quelque nature que ce soit portant la Marque «FRANCHISEUR». Le retour de ces documents et matériels sera effectué par envoi recommandé avec avis de réception. En cas de retard, une indemnité forfaitaire de 500 € par jour sera due à «FRANCHISEUR».

Faute par le Franchisé de se conformer aux termes de la présente clause dans les conditions susvisées, le Franchisé pourra y être contraint par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris qui, vu l'urgence, désignera tout mandataire de justice en vue de faire respecter la présente clause. «FRANCHISEUR» pourra faire procéder à l'enlèvement de tous matériels à la marque «ENSEIGNE», par toute personne de son choix et aux frais du Franchisé.

Article 28 : INDÉPENDANCE DES PARTIES

Chacune des parties conserve la pleine et entière liberté et responsabilité de la direction, de la gestion et de l'exploitation de leur entreprise respective, sous réserve des obligations réciproques définies au présent contrat. Le Franchisé, totalement responsable de sa gestion et de son exploitation, conservera seul les avantages et risques de son exploitation. Il est et demeure un entrepreneur indépendant, assurant personnellement la gestion et la direction de son entreprise, avec le concours de tout préposé de son choix, le présent contrat étant conclu dans l'intérêt des deux parties. Il demeure seul responsable tant au point de vue civil que pénal à l'égard des tiers, de ses clients ou fournisseurs et dégage, dès à présent, toute responsabilité de «FRANCHISEUR» à cet égard. Le Franchisé devra faire son affaire personnelle pour l'obtention de toutes autorisations administratives, licences et autres, nécessaires à l'ouverture et l'exploitation de son entreprise. Le Franchisé devra remplir régulièrement toutes les formalités légales et réglementaires de publicité de son entreprise, tenir sa comptabilité, embaucher et licencier son personnel, sans que «FRANCHISEUR» puisse être inquiétée ou tenu d'intervenir en quelque matière que ce soit. En conséquence, «FRANCHISEUR» ne saurait encourir aucune responsabilité du fait des actes accomplis par le Franchisé, par ses employés ou par des personnes physiques ou morales assurant la gestion effective de son entreprise. De même, le Franchisé ne pourra s'engager au nom et pour le compte de l'autre à l'égard des tiers.

Article 29 : FORCE MAJEURE

En cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, couvrant les cas de pandémies, la Partie empêchée devra immédiatement en informer l'autre Partie par télécopie et/ou par mail, doublée d'une lettre recommandée avec avis de réception. Les obligations des Parties seront

suspendues pendant toute la durée de la force majeure. Les Parties emploieront tous leurs efforts pour limiter la durée et les effets de la cause de la force majeure.

Dans l'hypothèse où l'évènement de force majeure se prolongerait pendant une période de plus d'1 (un) mois, chacune des Parties pourra résilier de droit le Contrat par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation intervenant au jour de première présentation de ladite lettre recommandée. Cette résiliation se fera sans indemnité au bénéfice de la Partie empêchée.

Article 30 : CLAUSE DE DIVISIBILITÉ

En s'engageant réciproquement l'une envers l'autre, les parties déclarent se référer expressément à l'article 1104 du Code civil rappelant que les termes du présent contrat font loi entre les parties.

Si une ou plusieurs clauses du présent contrat étaient annulées par décision de justice, pour quelque cause que ce soit, les autres clauses demeureraient valables et garderaient force de loi entre les parties. Il est expressément convenu entre les parties que le fait de ne pas exercer temporairement un droit, ne vaut pas renonciation à la faculté de s'en prévaloir à tout moment.

Article 31 : DROIT APPLICABLE – RÉGLEMENT DES LITIGES

31.1. Le contrat est soumis au droit français.

31.2. Les parties s'engagent, en cas de difficulté dans l'exécution du contrat et préalablement à toutes procédures judiciaires, à rechercher un règlement amiable à leur différend. A ce titre, la partie qui souhaite mettre en jeu cette procédure amiable devra notifier à l'autre partie, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en précisant les difficultés d'application rencontrées ou les manquements constatés. Cette lettre vaudra mise en demeure de réparer les manquements constatés et exposé de la proposition amiable de règlement.

L'autre partie aura alors quinze (15) jours calendaires pour faire connaître son interprétation des événements, la proposition amiable de règlement du différend ou son refus d'un règlement amiable.

La partie ayant initié le règlement amiable disposera alors à son tour de quinze (15) jours calendaires pour faire connaître sa réponse.

Toutefois, si dans les trente (30) jours calendaires suivant cette réponse, les parties n'ont pas abouti à un accord amiable, chacune d'entre elles recouvrera sa pleine liberté d'action et son droit de saisir un juge.

31.3. Tout litige ou différend quel qu'il soit, entre les parties, dans le cadre ou du fait du Contrat, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, non-exécution ou sa résiliation, non résolu à l'amiable, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce compétent du siège du Franchiseur, même en cas de référé, ou en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Article 32 : INSCRIPTION DU CONTRAT AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES OU A L'ENREGISTREMENT FISCAL

L'inscription du présent contrat au Registre National des Marques sera demandée par la partie la plus diligente, à ses frais.

Article 33 : ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties déclarent faire élection de domicile à leurs adresses respectives figurant aux présentes. En cas de changement d'une des adresses et pour être opposable aux parties, la partie concernée signifiera à l'autre sa nouvelle adresse, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 34 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT CONTRAT

Le présent contrat entrera en vigueur le jour de sa signature par les deux parties.

Le présent contrat remplace et annule toute convention antérieure ayant pu intervenir entre les parties. Les parties conviennent que le présent contrat ne pourra être communiqué à quiconque qui n'aurait pas la qualité de salarié ou de mandataire de l'une ou l'autre des parties.

Chaque partie reconnaît être en possession d'un exemplaire original du présent contrat et l'avoir signé après l'avoir étudié, discuté, compris et approuvé.

Fait à ..., le ...
en deux exemplaires

Pour la société «FRANCHISEUR»
M. ...

Pour le Franchisé
Madame/Monsieur ...

(Mention manuscrite : " lu et approuvé ")

